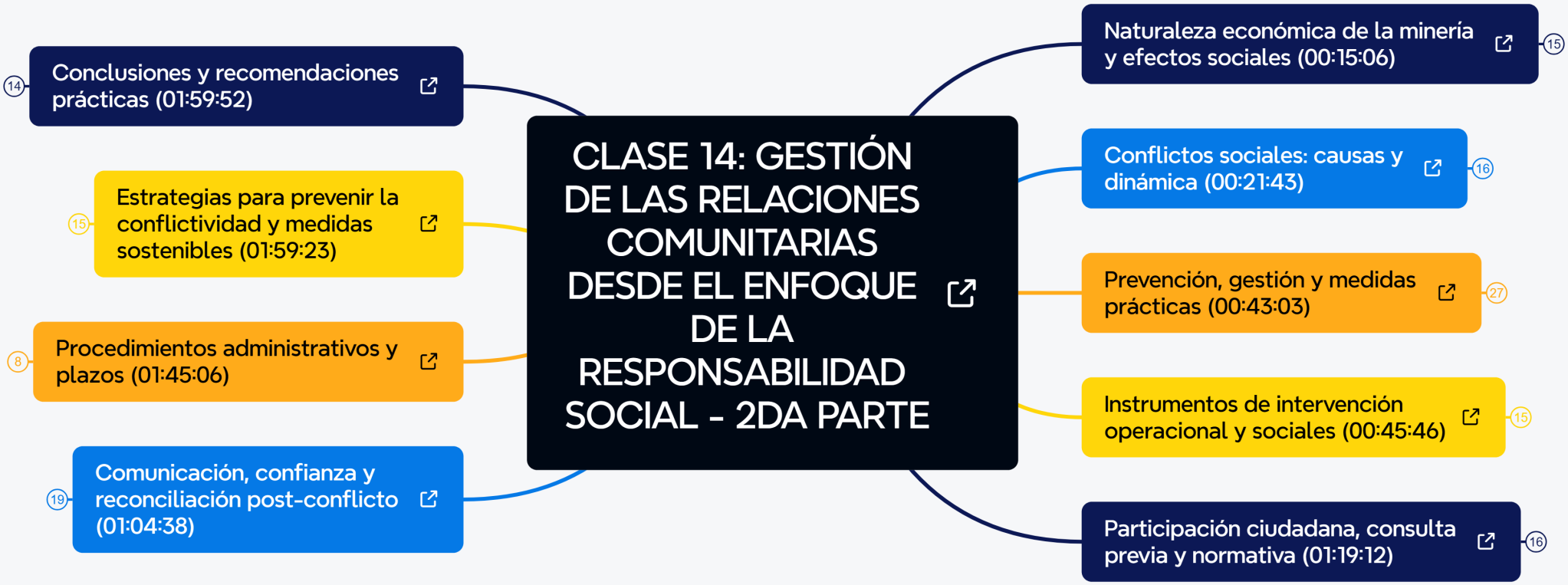
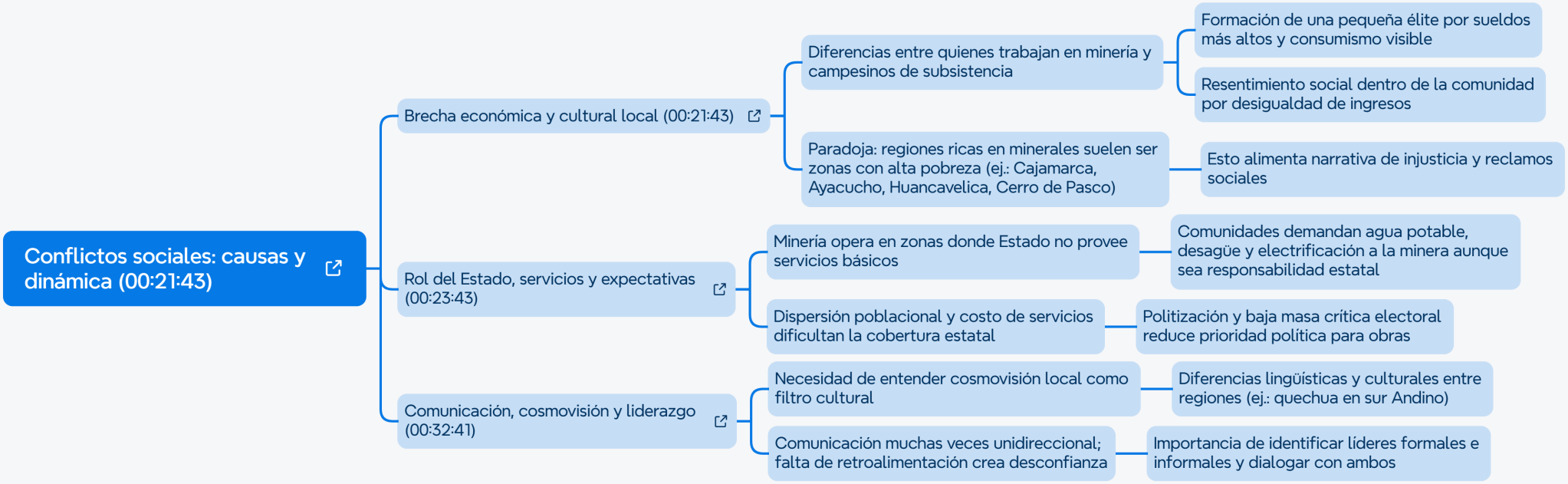
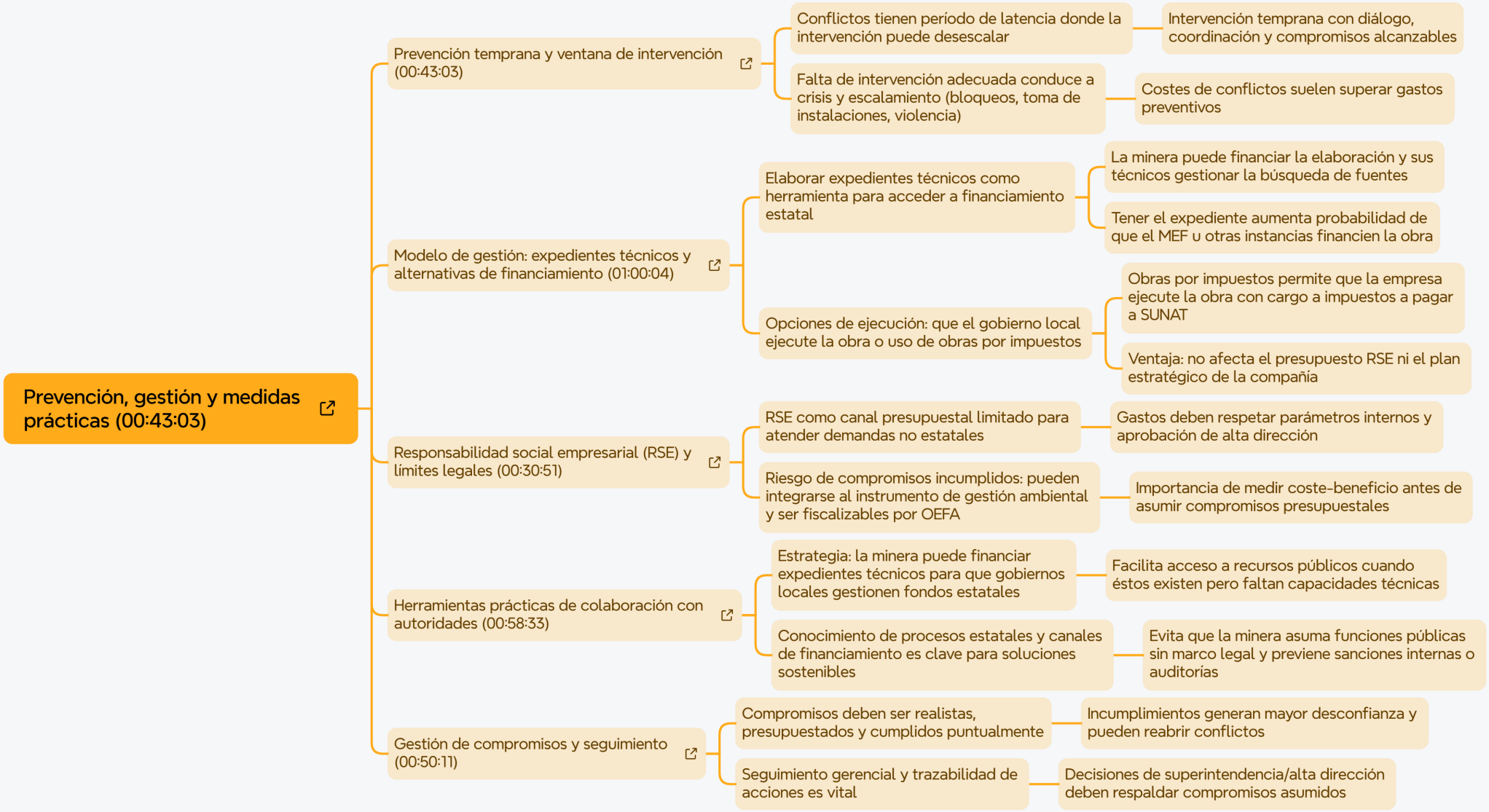
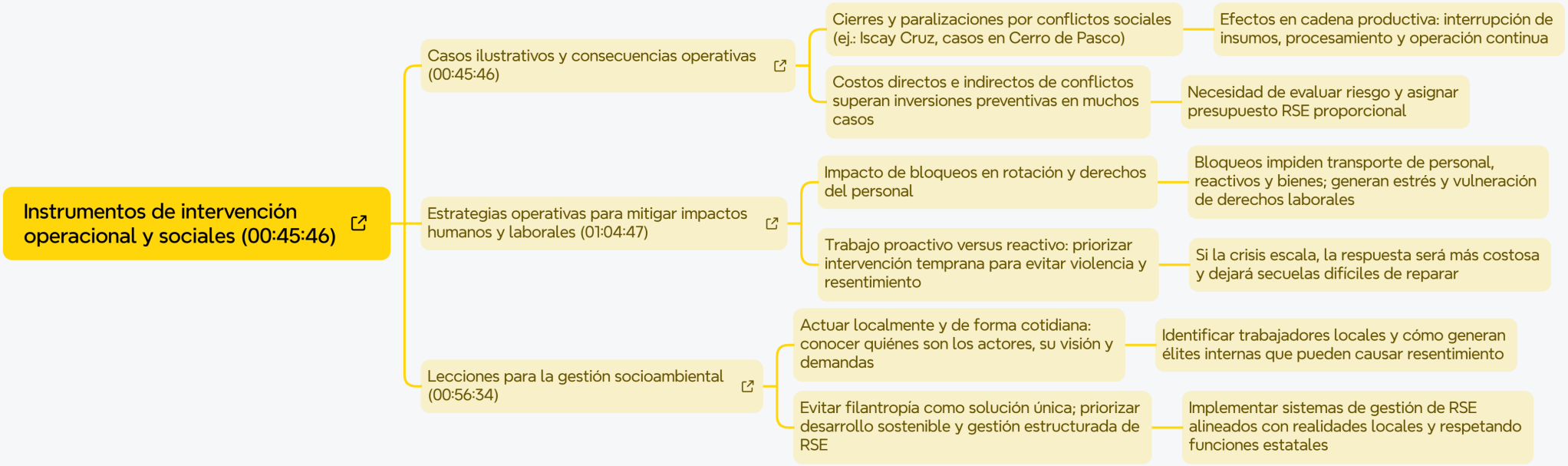
EDU MIN

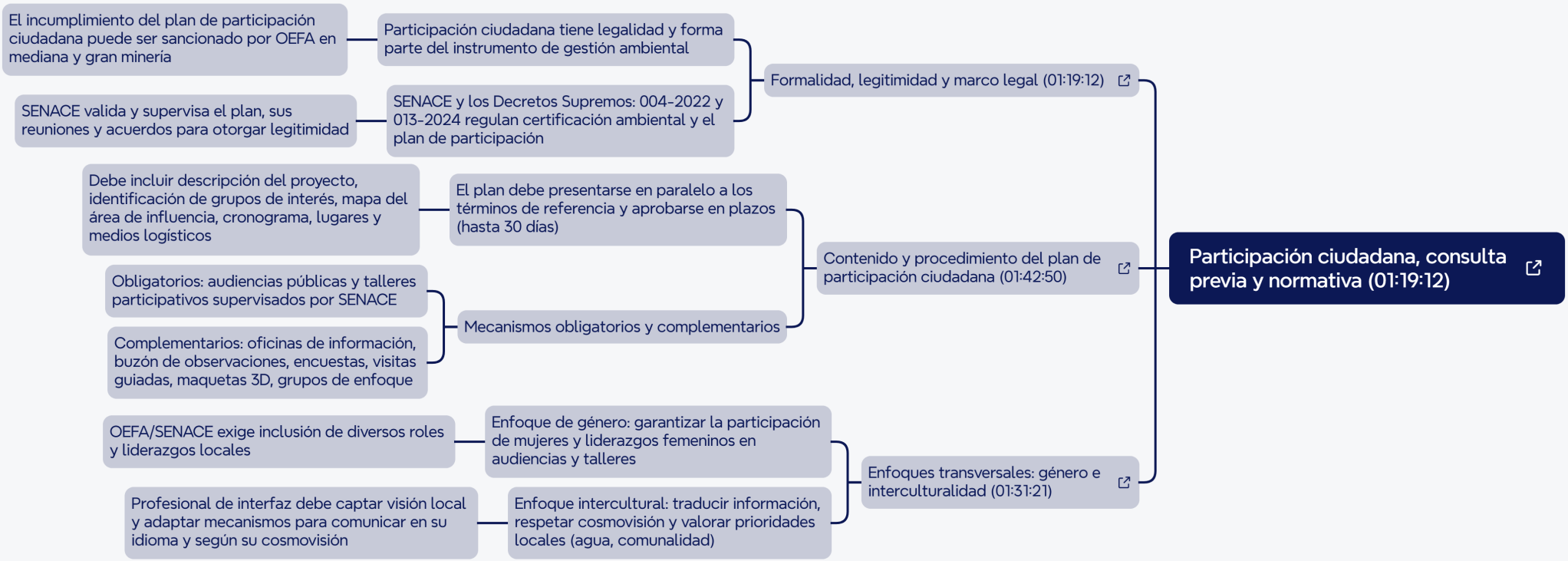

CLASE 14: GESTIÓN DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS DESDE EL ENFOQUE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL - 2DA PARTE
Naturaleza económica de la minería y efectos sociales (00:15:06)
15
Conflictos sociales: causas y dinámica (00:21:43)
16
Prevención, gestión y medidas prácticas (00:43:03)
27
Instrumentos de intervención operacional y sociales (00:45:46)
15
Participación ciudadana, consulta previa y normativa (01:19:12)
16
Conclusiones y recomendaciones prácticas (01:59:52)
14
Estrategias para prevenir la conflictividad y medidas sostenibles (01:59:23)
15
Procedimientos administrativos y plazos (01:45:06)
8
Comunicación, confianza y reconciliación post-conflicto (01:04:38)
19

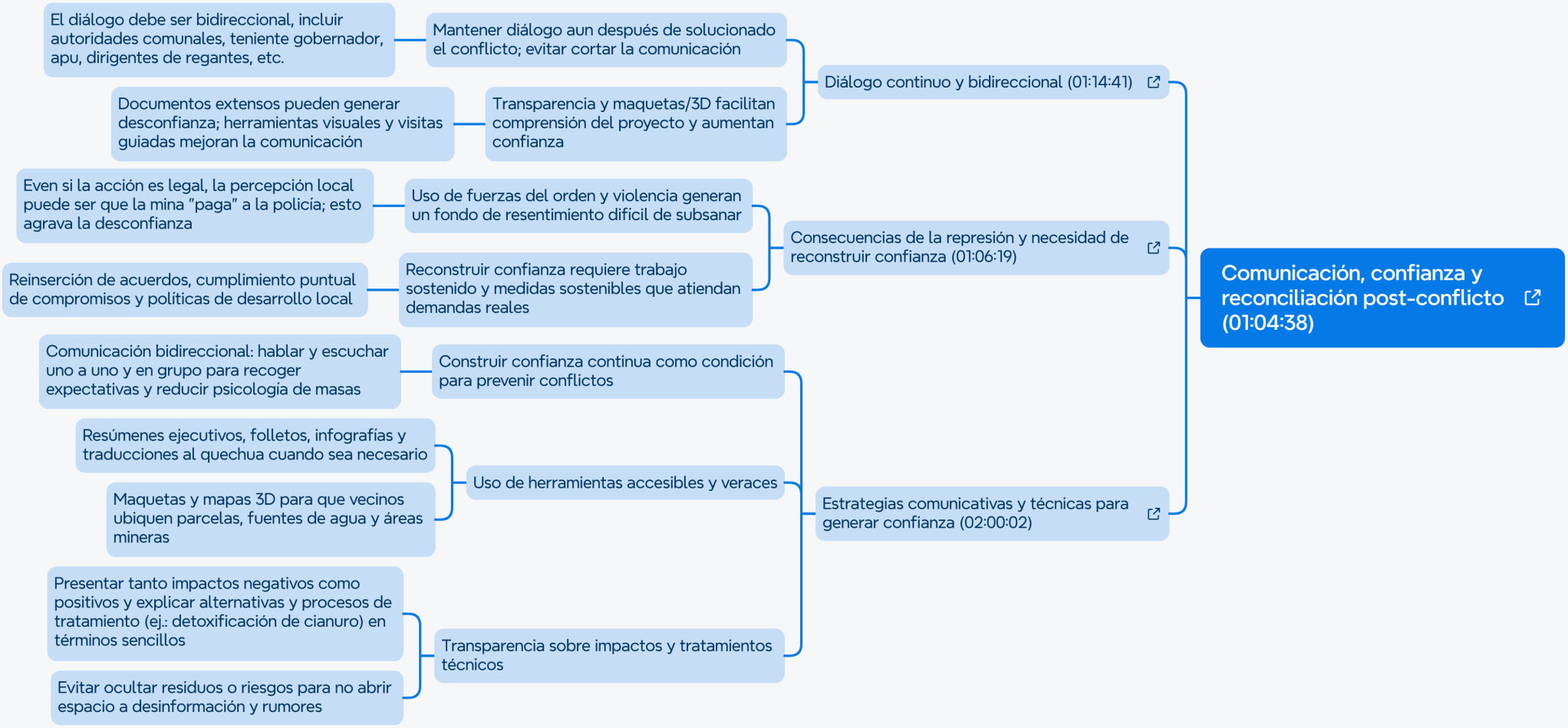

Naturaleza económica de la minería y efectos sociales (00:15:06)
Inicio de la clase y planteamiento de preguntas (00:15:06)
Objetivo: contextualizar teoría para responder preguntas en segunda parte
Presentación breve y aviso de avanzar con teoría para luego responder
Enfoque en percepción de la minería y su particularidad como industria
Diferencia entre percepción real y fantasiosa sobre la minería
Minería como industria de commodities (00:16:11)
Definición práctica: productos producidos y vendidos en masa con calidad estandarizada
Ejemplos: cobre, oro, zinc, hierro, concentrados de plomo
Impacto macroeconómico: ~60% de exportaciones y aporte significativo a ingresos
Precio fijado por mercado internacional; venta prácticamente ilimitada mientras se produzca
Consecuencias económicas y percepción local (00:20:02)
Empresas mineras generan ingresos permanentes y elevados
Percepción de riqueza por pobladores, periodistas y autoridades locales
Falta de comprensión del concepto commodity incrementa expectativas de la población
Pobladores ven "sale mineral y se vende" y reclaman beneficios directos

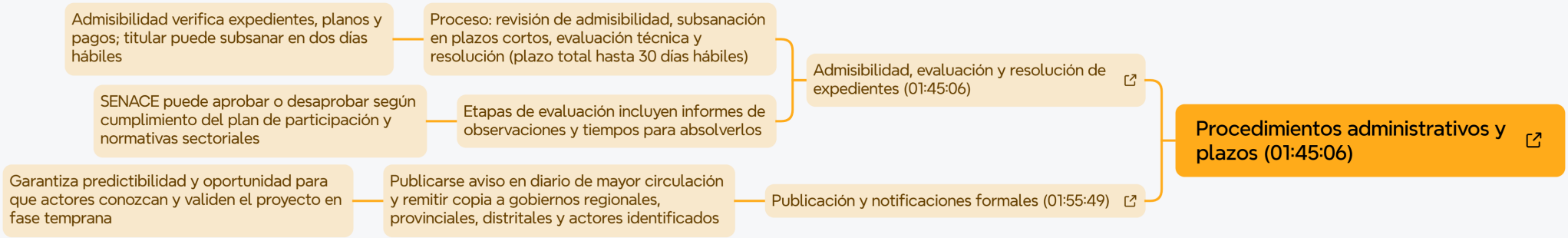

Conflictos sociales: causas y dinámica (00:21:43)
Brecha económica y cultural local (00:21:43)
Diferencias entre quienes trabajan en minería y campesinos de subsistencia
Formación de una pequeña élite por sueldos más altos y consumismo visible
Resentimiento social dentro de la comunidad por desigualdad de ingresos
Paradoja: regiones ricas en minerales suelen ser zonas con alta pobreza (ej.: Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco)
Esto alimenta narrativa de injusticia y reclamos sociales
Rol del Estado, servicios y expectativas (00:23:43)
Minería opera en zonas donde Estado no provee servicios básicos
Comunidades demandan agua potable, desagüe y electrificación a la minera aunque sea responsabilidad estatal
Dispersión poblacional y costo de servicios dificultan la cobertura estatal
Politización y baja masa crítica electoral reduce prioridad política para obras
Comunicación, cosmovisión y liderazgo (00:32:41)
Necesidad de entender cosmovisión local como filtro cultural
Diferencias lingüísticas y culturales entre regiones (ej.: quechua en sur Andino)
Comunicación muchas veces unidireccional; falta de retroalimentación crea desconfianza
Importancia de identificar líderes formales e informales y dialogar con ambos

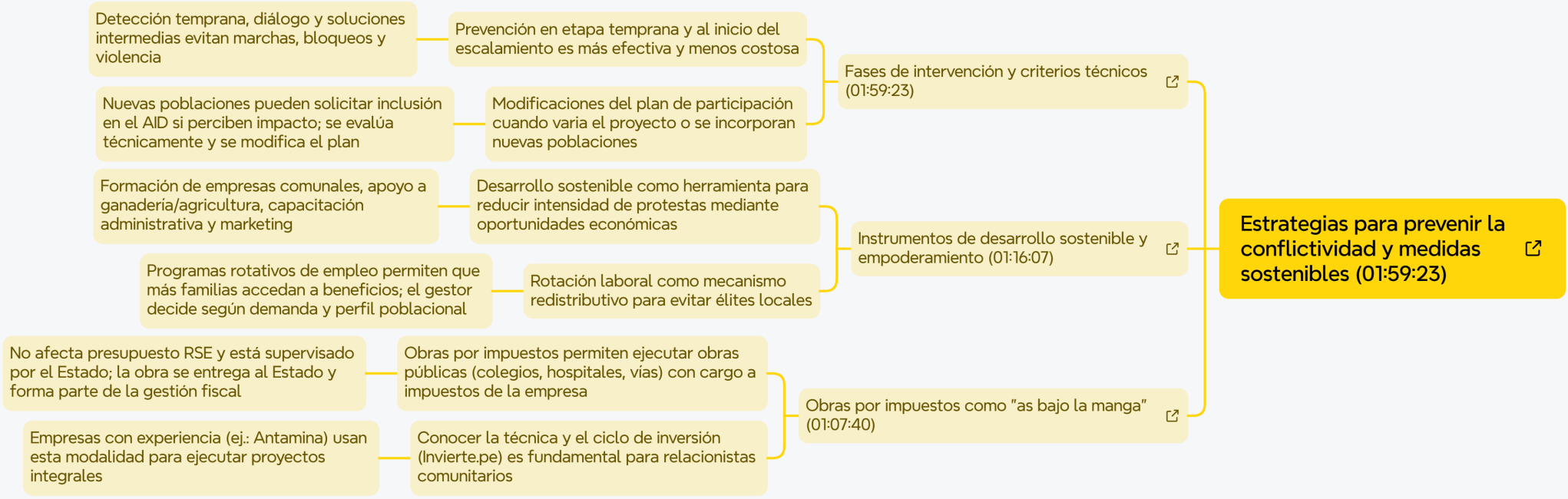

Prevención, gestión y medidas prácticas (00:43:03)
Prevención temprana y ventana de intervención (00:43:03)
Conflictos tienen período de latencia donde la intervención puede desescalar
Intervención temprana con diálogo, coordinación y compromisos alcanzables
Falta de intervención adecuada conduce a crisis y escalamiento (bloqueos, toma de instalaciones, violencia)
Costes de conflictos suelen superar gastos preventivos
Modelo de gestión: expedientes técnicos y alternativas de financiamiento (01:00:04)
Elaborar expedientes técnicos como herramienta para acceder a financiamiento estatal
La minera puede financiar la elaboración y sus técnicos gestionar la búsqueda de fuentes
Tener el expediente aumenta probabilidad de que el MEF u otras instancias financien la obra
Opciones de ejecución: que el gobierno local ejecute la obra o uso de obras por impuestos
Obras por impuestos permite que la empresa ejecute la obra con cargo a impuestos a pagar a SUNAT
Ventaja: no afecta el presupuesto RSE ni el plan estratégico de la compañía
Responsabilidad social empresarial (RSE) y límites legales (00:30:51)
RSE como canal presupuestal limitado para atender demandas no estatales
Gastos deben respetar parámetros internos y aprobación de alta dirección
Riesgo de compromisos incumplidos: pueden integrarse al instrumento de gestión ambiental y ser fiscalizables por OEFA
Importancia de medir coste-beneficio antes de asumir compromisos presupuestales
Herramientas prácticas de colaboración con autoridades (00:58:33)
Estrategia: la minera puede financiar expedientes técnicos para que gobiernos locales gestionen fondos estatales
Facilita acceso a recursos públicos cuando éstos existen pero faltan capacidades técnicas
Conocimiento de procesos estatales y canales de financiamiento es clave para soluciones sostenibles
Evita que la minera asuma funciones públicas sin marco legal y previene sanciones internas o auditorías
Gestión de compromisos y seguimiento (00:50:11)
Compromisos deben ser realistas, presupuestados y cumplidos puntualmente
Incumplimientos generan mayor desconfianza y pueden reabrir conflictos
Seguimiento gerencial y trazabilidad de acciones es vital
Decisiones de superintendencia/alta dirección deben respaldar compromisos asumidos

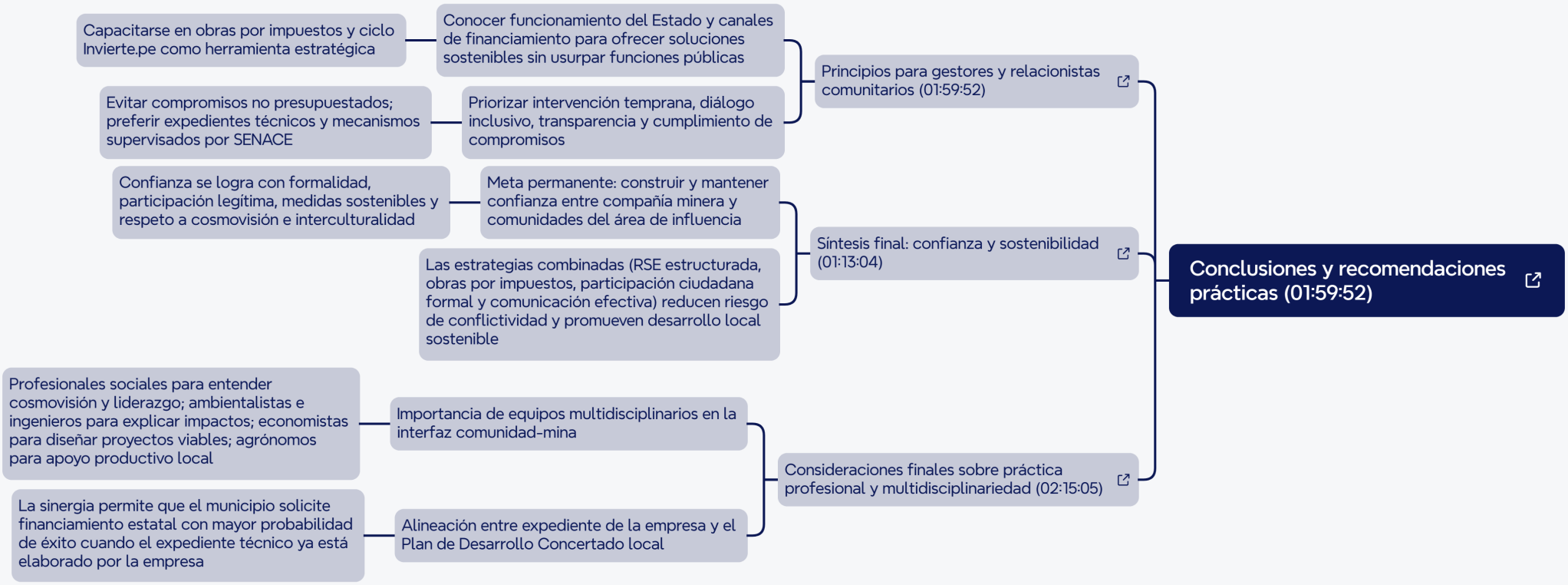

Instrumentos de intervención operacional y sociales (00:45:46)
Casos ilustrativos y consecuencias operativas (00:45:46)
Cierres y paralizaciones por conflictos sociales (ej.: Iscay Cruz, casos en Cerro de Pasco)
Efectos en cadena productiva: interrupción de insumos, procesamiento y operación continua
Costos directos e indirectos de conflictos superan inversiones preventivas en muchos casos
Necesidad de evaluar riesgo y asignar presupuesto RSE proporcional
Estrategias operativas para mitigar impactos humanos y laborales (01:04:47)
Impacto de bloqueos en rotación y derechos del personal
Bloqueos impiden transporte de personal, reactivos y bienes; generan estrés y vulneración de derechos laborales
Trabajo proactivo versus reactivo: priorizar intervención temprana para evitar violencia y resentimiento
Si la crisis escala, la respuesta será más costosa y dejará secuelas difíciles de reparar
Lecciones para la gestión socioambiental (00:56:34)
Actuar localmente y de forma cotidiana: conocer quiénes son los actores, su visión y demandas
Identificar trabajadores locales y cómo generan élites internas que pueden causar resentimiento
Evitar filantropía como solución única; priorizar desarrollo sostenible y gestión estructurada de RSE
Implementar sistemas de gestión de RSE alineados con realidades locales y respetando funciones estatales


Participación ciudadana, consulta previa y normativa (01:19:12)
Formalidad, legitimidad y marco legal (01:19:12)
Participación ciudadana tiene legalidad y forma parte del instrumento de gestión ambiental
El incumplimiento del plan de participación ciudadana puede ser sancionado por OEFA en mediana y gran minería
SENACE y los Decretos Supremos: 004-2022 y 013-2024 regulan certificación ambiental y el plan de participación
SENACE valida y supervisa el plan, sus reuniones y acuerdos para otorgar legitimidad
Contenido y procedimiento del plan de participación ciudadana (01:42:50)
El plan debe presentarse en paralelo a los términos de referencia y aprobarse en plazos (hasta 30 días)
Debe incluir descripción del proyecto, identificación de grupos de interés, mapa del área de influencia, cronograma, lugares y medios logísticos
Mecanismos obligatorios y complementarios
Obligatorios: audiencias públicas y talleres participativos supervisados por SENACE
Complementarios: oficinas de información, buzón de observaciones, encuestas, visitas guiadas, maquetas 3D, grupos de enfoque
Enfoques transversales: género e interculturalidad (01:31:21)
Enfoque de género: garantizar la participación de mujeres y liderazgos femeninos en audiencias y talleres
OEFA/SENACE exige inclusión de diversos roles y liderazgos locales
Enfoque intercultural: traducir información, respetar cosmovisión y valorar prioridades locales (agua, comunalidad)
Profesional de interfaz debe captar visión local y adaptar mecanismos para comunicar en su idioma y según su cosmovisión


Comunicación, confianza y reconciliación post-conflicto (01:04:38)
Diálogo continuo y bidireccional (01:14:41)
Mantener diálogo aun después de solucionado el conflicto; evitar cortar la comunicación
El diálogo debe ser bidireccional, incluir autoridades comunales, teniente gobernador, apu, dirigentes de regantes, etc.
Transparencia y maquetas/3D facilitan comprensión del proyecto y aumentan confianza
Documentos extensos pueden generar desconfianza; herramientas visuales y visitas guiadas mejoran la comunicación
Consecuencias de la represión y necesidad de reconstruir confianza (01:06:19)
Uso de fuerzas del orden y violencia generan un fondo de resentimiento difícil de subsanar
Even si la acción es legal, la percepción local puede ser que la mina "paga" a la policía; esto agrava la desconfianza
Reconstruir confianza requiere trabajo sostenido y medidas sostenibles que atiendan demandas reales
Reinserción de acuerdos, cumplimiento puntual de compromisos y políticas de desarrollo local
Estrategias comunicativas y técnicas para generar confianza (02:00:02)
Construir confianza continua como condición para prevenir conflictos
Comunicación bidireccional: hablar y escuchar uno a uno y en grupo para recoger expectativas y reducir psicología de masas
Uso de herramientas accesibles y veraces
Resúmenes ejecutivos, folletos, infografías y traducciones al quechua cuando sea necesario
Maquetas y mapas 3D para que vecinos ubiquen parcelas, fuentes de agua y áreas mineras
Transparencia sobre impactos y tratamientos técnicos
Presentar tanto impactos negativos como positivos y explicar alternativas y procesos de tratamiento (ej.: detoxificación de cianuro) en términos sencillos
Evitar ocultar residuos o riesgos para no abrir espacio a desinformación y rumores


Procedimientos administrativos y plazos (01:45:06)
Admisibilidad, evaluación y resolución de expedientes (01:45:06)
Proceso: revisión de admisibilidad, subsanación en plazos cortos, evaluación técnica y resolución (plazo total hasta 30 días hábiles)
Admisibilidad verifica expedientes, planos y pagos; titular puede subsanar en dos días hábiles
Etapas de evaluación incluyen informes de observaciones y tiempos para absolverlos
SENACE puede aprobar o desaprobar según cumplimiento del plan de participación y normativas sectoriales
Publicación y notificaciones formales (01:55:49)
Publicarse aviso en diario de mayor circulación y remitir copia a gobiernos regionales, provinciales, distritales y actores identificados
Garantiza predictibilidad y oportunidad para que actores conozcan y validen el proyecto en fase temprana


Estrategias para prevenir la conflictividad y medidas sostenibles (01:59:23)
Fases de intervención y criterios técnicos (01:59:23)
Prevención en etapa temprana y al inicio del escalamiento es más efectiva y menos costosa
Detección temprana, diálogo y soluciones intermedias evitan marchas, bloqueos y violencia
Modificaciones del plan de participación cuando varia el proyecto o se incorporan nuevas poblaciones
Nuevas poblaciones pueden solicitar inclusión en el AID si perciben impacto; se evalúa técnicamente y se modifica el plan
Instrumentos de desarrollo sostenible y empoderamiento (01:16:07)
Desarrollo sostenible como herramienta para reducir intensidad de protestas mediante oportunidades económicas
Formación de empresas comunales, apoyo a ganadería/agricultura, capacitación administrativa y marketing
Rotación laboral como mecanismo redistributivo para evitar élites locales
Programas rotativos de empleo permiten que más familias accedan a beneficios; el gestor decide según demanda y perfil poblacional
Obras por impuestos como "as bajo la manga" (01:07:40)
Obras por impuestos permiten ejecutar obras públicas (colegios, hospitales, vías) con cargo a impuestos de la empresa
No afecta presupuesto RSE y está supervisado por el Estado; la obra se entrega al Estado y forma parte de la gestión fiscal
Conocer la técnica y el ciclo de inversión (Invierte.pe) es fundamental para relacionistas comunitarios
Empresas con experiencia (ej.: Antamina) usan esta modalidad para ejecutar proyectos integrales


Conclusiones y recomendaciones prácticas (01:59:52)
Principios para gestores y relacionistas comunitarios (01:59:52)
Conocer funcionamiento del Estado y canales de financiamiento para ofrecer soluciones sostenibles sin usurpar funciones públicas
Capacitarse en obras por impuestos y ciclo Invierte.pe como herramienta estratégica
Priorizar intervención temprana, diálogo inclusivo, transparencia y cumplimiento de compromisos
Evitar compromisos no presupuestados; preferir expedientes técnicos y mecanismos supervisados por SENACE
Síntesis final: confianza y sostenibilidad (01:13:04)
Meta permanente: construir y mantener confianza entre compañía minera y comunidades del área de influencia
Confianza se logra con formalidad, participación legítima, medidas sostenibles y respeto a cosmovisión e interculturalidad
Las estrategias combinadas (RSE estructurada, obras por impuestos, participación ciudadana formal y comunicación efectiva) reducen riesgo de conflictividad y promueven desarrollo local sostenible
Consideraciones finales sobre práctica profesional y multidisciplinariedad (02:15:05)
Importancia de equipos multidisciplinarios en la interfaz comunidad-mina
Profesionales sociales para entender cosmovisión y liderazgo; ambientalistas e ingenieros para explicar impactos; economistas para diseñar proyectos viables; agrónomos para apoyo productivo local
Alineación entre expediente de la empresa y el Plan de Desarrollo Concertado local
La sinergia permite que el municipio solicite financiamiento estatal con mayor probabilidad de éxito cuando el expediente técnico ya está elaborado por la empresa